

1501252-93.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501252-93.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501252-93.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2308860/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21357164 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 8396/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2308860 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2308860 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8396/21/050 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEBERTI HENRIQUE DE FREITAS RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Heberti Henrique de Freitas Ribeiro, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso II, e artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II cc. artigos 14, inciso II e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 22h, na Rua Investigador Valdemir Nunes Medeiros, 4109, Jardim Araruna, na cidade de Bauru-SP, subtraiu, para si, mediante escalada, cem metros de fio, da residência da

vítima Reinaldo Santos Figueiredo Júnior.

Ainda segundo a exordial, o acusado, no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 02h30, na Rua Investigador Valdemir Nunes Medeiros, 4109, Jardim Araruna, na cidade de Bauru-SP, tentou subtrair, para si, mediante escalada, cem metros de fio, da residência da vítima Reinaldo Santos Figueiredo Júnior, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 14), relatório policial final (fls. 82/84), auto de avaliação indireto (fls. 85).

Pelos crimes, foi o réu preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 67/70), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 93/94, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 119), tendo ofertado resposta à acusação às fls. 125.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 138/140 foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 156/162, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, observando-se os maus antecedentes, a reincidência específica, a agravante do “estado pandêmico”, a causa de aumento do repouso noturno, valorando-se, ainda a continuidade delitiva, com a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 166/175, pleiteou pela manutenção da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante do “estado pandêmico”, compensando-se a reincidência com a confissão, valorando-se a tentativa, em seu patamar máximo, com a não aplicação da majorante do “repouso noturno”, fixando-se o regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 14), relatório policial final (fls. 82/84) e auto de avaliação indireto (fls. 85).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Reinaldo Santos Figueiredo Júnior, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que foi avisado, por um vizinho, de que sua casa havia sido invadida. Afirmou que notou que havia sido furtado um medidor de energia e fios de energia elétrica. Informou que a polícia foi acionada, entretanto, não havia ninguém no local. Esclareceu que a porta dos fundos havia sido forçada. Mencionou que, durante a madrugada, seu vizinho, novamente, lhe telefonou, dizendo que havia alguém no telhado de seu imóvel. Citou que a polícia compareceu e flagrou o réu no telhado, sendo que ele estava na posse de fiação que já estava cortada, cerca de 2,5kg. Asseverou que, para entrar na residência, ele pulou um vão que existe no portão da garagem. Disse que foram encontrados um alicate e o boné do réu, no forro da casa. Afirmou que teve um prejuízo de 1800 reais, além da mão de obra que ainda não cotou.

Os policiais militares Rafael Lobato Une e Francieli Paulino de Araújo, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disseram, em síntese, que foram acionados acerca de um furto em andamento. Afirmaram que, assim que chegaram no local, o réu estava em cima do telhado. Informaram que subiram no telhado e o encontram escondido.

Esclareceram que, junto a ele, havia um rolo de fios, já retirado. Mencionaram que o imóvel estava destelhado e que outra viatura da polícia já havia estado no local, mas, na ocasião, nada foi encontrado. Citaram que o acusado confessou que desligou a fiação da caixa de energia.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Heberti Henrique de Freitas Ribeiro, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), confessou o delito, com todas as nuances.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelos crimes constantes no art. 155, §§1º e 4º, II, por duas vezes, c.c. 71 "caput" todos do Código Penal.

De se citar, em termos de contextualização, que dois foram os delitos cometidos em continuidade delitiva.

Com efeito, por volta das 22 horas foi subtraída uma "caixa de força" jamais encontrada.

Na ocasião, os milicianos estiveram no local, sem encontrar ninguém.

Algumas horas depois, por volta das 2h30, o vizinho do ofendido o comunicou que o acusado estava em cima do telhado, quando os policiais retornaram (outra viatura) e o surpreenderam na posse de fios.

Portanto, não é crível que, coincidentemente, as infrações penais tenham sido cometidas, com o mesmo modus operandi, com poucas horas de diferença, sem que tenham sido, de maneira certa, praticadas pelo acusado, até por que ele mencionou que mexeu na própria caixa de força, subtraída na primeira ocasião.

Sob outro aspecto, ambos os delitos restaram consumados.

Como dito, na primeira ocasião, a caixa de força foi subtraída.

Já na segunda, o acusado foi capturado, em cima do telhado, em posse dos fios.

Ou seja, os objetos não mais estavam na esfera de disponibilização do ofendido.

É a própria aplicação da teoria da amotio, retratada no item 1, da edição nº 47, da Ferramenta "Jurisprudência em teses" do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 1)

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)

Os delitos devem ser vistos por qualificados, de acordo com a prova amealhada.

Com efeito, o exame pericial assim atestou (fls. 176/182): "Nos fundos do imóvel, onde havia um portão de folha metálica para autos, foi observado um possível ponto

de escalada. Esse ponto era no canto direito de tal portão, onde foi observado um pequeno apoio que pôde ter sido utilizado para facilitar a ascensão do criminoso (Figura 3 e Figura 4); Foram observados também dois pontos de abertura do telhado, que possibilitaria o acesso do criminoso aos cabos elétricos que se encontrava no forro da edificação. O telhado desse imóvel era constituído por telhas cerâmicas, conhecidas como telhas francesas”.

Sob outro vértice, ambos os delitos foram cometidos durante o período noturno de maneira inegável.

Com efeito, as condutas ocorreram por volta de 22h e 2h30.

E, ainda que não necessário, no local a esfera de vigilância era inexistente, pois inabitado.

Por tudo, a majorante está delineada.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.

(...)

3. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

(...)

(STJ, 6ª Turma, HC 615113 / SP, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 16/11/2021)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos no art. 155, §§1º e 4º, II, por duas vezes, c.c. 71 “caput” todos do Código Penal.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

Como será analisado, o acusado é portador de maus antecedentes (feitos nº 4439/2008, 16100/07 e 50936/2010, fls. 47/62).

Além disso, possui duas reincidências em seu desfavor (feitos nº 48008-72.2012 e 1500680-11.219, esta última específica).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu, como citado, possui três feitos aptos a ensejar maus antecedentes.

Por isso, a reprimenda deve ser exasperada em $\frac{1}{2}$, atingindo 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Quanto à consequência, observa-se que o ofendido teve prejuízo e não recuperou toda a res furtivae.

Assim, a pena é acrescida em mais $\frac{1}{6}$, perfazendo 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) diárias.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há dois feitos que representam reincidência, uma delas específica.

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Também, importante rememorar que a folha de antecedentes é instrumento válido para reconhecimento do passado criminal do acusado.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, CAPUT, AMBOS DO CP. NÃO CONSTATAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO PARA FINS DOSIMÉTRICOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. DADOS INEQUÍVOCOS. CONDUTA SOCIAL. CRIMES PRATICADOS PELO AGENTE QUANDO EM GOZO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. MAIOR GRAU DE CENSURA E REPROVABILIDADE EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento assente desta Corte, a folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, in casu, demonstrados às fls. 198 e 199, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente.

2. Na espécie, conforme aclarado pelo Tribunal de origem, da análise das folhas de antecedentes coligidas aos autos, foi possível extrair a informação de condenação criminal definitiva em desfavor do Apenado, referente aos autos de n.º 49/2009, onde ficou atestada - de forma inequívoca - a aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado, seguida de ulterior processo de execução, com consequente extinção da punibilidade, decorrente do cumprimento da pena imposta.

3. Tem exortado este Tribunal Superior que a circunstância concreta de ter o agente cometido o crime, objeto de julgamento, durante a fruição do benefício penal da saída temporária, na qualidade de reeducando, autoriza a valoração negativa do vetor afeto à conduta social.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1396333 / SP, relatora ministra Laurita Vaz, julgado em 19/11/2019)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 19 (dezenove) diárias.

Ainda na fase mediana, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, presente a majorante do repouso noturno, o que aumenta a reprimenda em 1/3, atingindo 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, os delitos foram cometidos em continuidade delitiva.

Ocorre que as condutas foram perpetradas com o mesmo modus operandi, apenas horas depois, inclusive, em desfavor do mesmo estabelecimento.

Deste modo, a pena é acrescida em 1/6, totalizando, em definitivo, 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) diárias.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado, ante a necessidade de concretizra as finalidades da pena, quais sejam, preventiva e repressiva.

Com efeito, o art. 59 do Código Penal não foi considerado inteiramente favorável.

Houve mácula, como argumentado, no vetor "consequências".

Além disso, o acusado é portador de maus antecedentes e reincidências, uma das duas específica.

Portanto, o regime mais gravoso é o único capaz de reprimir, e, principalmente, prevenir novos delitos, visando, sempre, a almejada ressocialização.

No ponto:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO

SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES ATESTADOS PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO DA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE. AMBAS PREPONDERANTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO.

MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE

CONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

V - Regime inicial fechado mantido. Reincidência e maus antecedentes. Elementos que justificam o agravamento do modo de resgate da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ? c?, § 3º, e art. 59 do Código Penal.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 640950 / SP, relator ministro Felix Fisher, julgado em 20/04/2021)

As reincidências, uma delas específica e os maus antecedentes, impedem a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu HEBERTI HENRIQUE DE FREITAS RIBEIRO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 29 (vinte e nove) diárias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §§1º e 4º, II, por duas vezes, c.c. 71 "caput" todos do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados, expedindo-se, se necessário, o competente ofício de recomendação.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA